

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 435/2537 นาย วีระชัย เลิศจินดา ทรัพย์ กับพวก

โจทก์

นาย ประสิทธิ์ เดชสัจจา กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

ในชั้นอุทธรณ์โจทก์อุทธรณ์ว่า อาคารตึกแถวของโจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากฐานรากเคลื่อนตัว เพราะฐานรากอาคารตึกแถวของจำเลยลึกกว่าฐานรากอาคารตึกแถวของโจทก์ มิได้อ้างว่าเกิดจากการรื้อถอนอาคารตึกแถวหลังเก่าของจำเลย ดังนั้น ที่โจทก์ฎีกาว่าในการก่อสร้างอาคารตึกแถวของจำเลยได้มีการรื้อถอนอาคารหลังเก่าออกก่อน โดยทุบผนังอาคารตึกแถวอาคารเดิมซึ่งติดกับเสาอาคารตึกแถวของโจทก์ออก และทุบคานคอดินอาคารตึกแถวของโจทก์ ทำให้อาคารตึกแถวของโจทก์ได้รับความเสียหายจึงเป็นการอ้างเหตุแตกต่างกับเหตุที่โจทก์อ้างในชั้นอุทธรณ์ เป็นฎีกาในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 12666 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในอาคารตึกแถว 4 ชั้น เลขที่ 26 โดยก่อสร้างเมื่อปี 2526 จำเลย

ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 25965 ตำบลในเมืองอำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนมิถุนายน 2529 จำเลยทั้งสองได้ก่อสร้าง อาคารตึกแถว 4 ชั้น ลงบนที่ดินดังกล่าวโดยผนังอาคารตึกแถวด้านทิศเหนือติดกับ ผนังอาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสามด้านทิศใต้ตลอดแนวนอนและแนวตั้ง ในการนี้ จำเลยทั้งสองได้ก่อสร้างอาคารตึกแถวดังกล่าวรुकล้ำเข้ามาในแดนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของโจทก์ที่ 1 ด้านทิศใต้ประมาณ 4 นิ้ว ยาว 17 เมตร สูง 19 เมตรและจำเลยทั้งสองปล่อยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทุบ เลื่อย สกัดจุดกระชาก บริเวณก่อสร้างที่ดินแนว ผนังอาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสามจนเป็นเหตุให้อาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสาม แตก ร้าวเสียหายจะต้องเสียค่าซ่อมแซมเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ส่วนที่จำเลย ทั้งสองก่อสร้างอาคารตึกแถวรुकล้ำเข้ามาในแดนกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 เป็นการ รบกวนสิทธิของโจทก์ที่ 1 จึงขอเรียกค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนผนังอาคารตึกแถวของจำเลยทั้งสองด้านทิศ เหนือส่วนที่รुकล้ำเข้าในแดนกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 โดยมีให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผนังอาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสาม ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้โจทก์ทั้งสามมี สิทธิรื้อถอนได้โดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย หากไม่สามารถรื้อถอนได้ก็ขอให้ จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาทแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ก่อสร้างอาคารตึกแถวรुकล้ำเข้าไปใน แดนกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 แต่ได้เว้นระยะห่างจากอาคารตึกแถวเลขที่ 26 พอ สมควร ในการก่อสร้างไม่ได้มีการกระทำใด ๆ ที่จะกระทบกระเทือนอาคารข้างเคียง การวางฐานรากก็ไม่ได้มีการตอกเสาเข็ม ภาพถ่ายแสดงอาคารตึกแถวร้าวท่ายฟ้องมิได้ เกิดจากการก่อสร้างอาคารตึกแถวของจำเลยทั้งสองจึงไม่มีเหตุที่จำเลยทั้งสองจะ ต้องรับผิดชอบฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ก่อสร้างอาคารตึกแถวรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ที่ 1 และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าประเด็นที่ว่า อาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างอาคารตึกแถวของจำเลยทั้งสองหรือไม่ นั้นในชั้นอุทธรณ์โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ว่า อาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหายเนื่องจากฐานรากเคลื่อนตัว เพราะฐานรากอาคารตึกแถวของจำเลยทั้งสองลึกกว่าฐานรากอาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสาม 35 เซนติเมตร มิได้อ้างว่าเกิดจากการรื้อถอนอาคารตึกแถวหลังเก่าของจำเลยทั้งสองแต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์ทั้งสามฎีกาว่า ในการก่อสร้างอาคารตึกแถวของจำเลยทั้งสองได้มีการรื้อถอนอาคารหลังเก่าออกก่อนโดยทุบผนังอาคาร ดึงเสาอาคารเดิมซึ่งติดกับเสาอาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสามออก และทุบคานคอดินอาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสาม ทำให้อาคารตึกแถวของโจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหาย จึงเป็นการอ้างเหตุแตกต่างกับเหตุที่โจทก์ทั้งสามอ้างในชั้นอุทธรณ์ เป็นฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งมีปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ